BOLETÍN JURISPRUDENCIAL



SÉPTIMA EDICIÓN - OCTUBRE DE 2026

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

tribunaladmant www.taa.gov.co reltribant@cendoj.ramajudicial.gov.co

MAGISTRADOS

DR. JOHN JAIRO ALZATE LÓPEZ
Presidente

DR. RAFAEL DARIO RESTREPO QUIJANO
Vicepresidente

DR. ÁLVARO CRUZ RIAÑO
DRA. LUZ DARY ÁVILA DÁVILA
DR. JORGE HUMBERTO CALLE LÓPEZ
DR. JUAN GUILLERMO CARDONA OSORIO
DR. NORBERTO MENDIVELSO PINZÓN
DRA. BEATRIZ ELENA JARAMILLO MUÑOZ
DRA. SANDRA MERCEDES HERRERA GONZÁLEZ
DR. GONZALO JAVIER ZAMBRANO VELANDIA
DR. CARLOS ENRIQUE PINZÓN MUÑOZ
DRA. SUSANA NELLY ACOSTA PRADA
DRA. LILIANA PATRICIA NAVARRO GIRALDO
DR. JORGE LEÓN ARANGO FRANCO
DR. DANIEL MONTERO BETANCUR
DRA. LUZ AMPARO RIVERA CORTÉS
DR. JAIRO MANOLO GRANDA TRIANA
DRA. JULIANA NANCLARES MÁRQUEZ
DRA. HIRINA DEL ROSARIO MESA RHÉNALS
DR. DOHOR EDWIN VARÓN VIVAS
DRA. ANA LUCÍA BERMÚDEZ LÓPEZ
DRA. JACKELINE GARCÍA GÓMEZ
DR. JUAN CARLOS LASSO URRESTA
DR. GERARDO ORREGO LOMBANA

SECRETARIA GENERAL:
DRA. VANESSA MADRID CARVAJAL

RESEÑA DE PROVIDENCIAS:
DRA. SANDRA PÉREZ HENAO
Relatora

TABLA DE CONTENIDO

1. ACCIÓN DE TUTELA

1.1. Tribunal niega tutela contra el rechazo de un incidente de desacato relacionado con Renta Ciudadana 5

2. ACCIÓN POPULAR

2.1. El Tribunal amparó los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y equilibrio ecológico de los habitantes de la vereda San Nicolás, en La Ceja, al encontrar acreditados riesgos ambientales derivados de la actividad floricultora 7

3. NULIDAD SIMPLE

3.1. Tribunal anuló cobros de facturación, señalización y archivo en trámites de tránsito de Sabaneta por falta de autorización legal 9

4. REPARACIÓN DIRECTA

4.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la negativa de las pretensiones de una empresa constructora que reclamaba el pago de unas aletas de contención ejecutadas por fuera del contrato de obra de un puente 11

4.2. Tribunal revive demanda de interno de Bellavista y descarta caducidad en reclamos por hacinamiento y tratos crueles, inhumanos y degradantes 13

4.3. Responsabilidad estatal por abuso sexual de estudiante menor de edad dentro de institución educativa oficial. 15

4.4. El Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó que las condiciones de hacinamiento padecidas por un interno en la cárcel Bellavista de Medellín vulneraron su dignidad humana y otros derechos fundamentales 17

4.5. Fiscalía deberá reparar a ciudadano cuya identidad fue usada por otra persona y terminó asociada a una condena penal 19

4.6. Tribunal responsabiliza al Ejército por presentar como baja en combate a un joven en situación de vulnerabilidad 21

5. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL

5.1. Hospital deberá reconocer prestaciones a conductor contratado por servicios porque ejerció sus funciones bajo subordinación 23

5.2. Compañera permanente tendrá derecho al 50 % de la sustitución de asignación de retiro pese a que el causante pasó sus últimos meses en el hogar conyugal 25

TABLA DE CONTENIDO

6. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - NO LABORAL

6.1. Concurso de méritos para empleos de la FLA no generó derechos adquiridos sin la conformación de listas de elegibles 27

6.2. La UGPP no puede aplicar el término de fiscalización de cinco años a autoliquidaciones cuyo plazo de firmeza comenzó antes de la Ley 1607 de 2012 30

6.3. La SIC conservó su facultad sancionatoria frente a UNE EPM porque el acto sancionatorio fue oportunamente notificado y la respuesta al usuario no resolvió de fondo su reclamación. 33

6.4. El Tribunal Administrativo de Antioquia negó la demanda presentada por Andrés Carlos Botero Phillipsbourne contra la Contraloría General de la República, al concluir que su actuación como director de Coldeportes contribuyó al detrimento de los recursos destinados a los escenarios deportivos de los Juegos Nacionales y Paranacionales de 2015 35

6.5. Prescripción de la acción de cobro por obligación urbanística se configura cuando la administración deja transcurrir más de cinco años sin notificar el acto que declara el incumplimiento de la facilidad de pago 38

6.6. Actos precontractuales deben demandarse mediante la acción contractual cuando el contrato estatal ya fue celebrado 40

6.7. El Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la decisión que negó la suspensión provisional solicitada por Maersk Colombia S.A.S. contra los actos que la designaron autorretenedora del impuesto de industria y comercio en el Distritode Turbo 42

BOLETÍN JURISPRUDENCIAL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

OCTUBRE DE 2026: SÉPTIMA EDICIÓN

ACCIÓN DE TUTELA

M.P. HIRINA DEL ROSARIO MEZA RHÉNALS

1 Tribunal niega tutela contra el rechazo de un incidente de desacato relacionado con Renta Ciudadana

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Procedencia excepcional contra decisiones adoptadas en incidentes de desacato// **INCIDENTE DE DESACATO** - Naturaleza sancionatoria y finalidad de obtener el cumplimiento efectivo del fallo de tutela

SALA TERCERA DE DECISIÓN
SENTENCIA: 16/09/2026
RADICADO: 05001233300020260140400
DEMANDANTE: ONEIDA ROSA CIPRIAN BELTRÁN EN NOMBRE PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJO ADPC
DEMANDADO: JUZGADO 1° ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE TURBO

Síntesis del caso: Una beneficiaria del programa Renta Ciudadana obtuvo una sentencia de tutela que ordenó revisar la suspensión del subsidio y, si no tenía derecho a los pagos reclamados, notificarle el acto administrativo que contuviera las razones de la suspensión. La entidad respondió mediante un oficio motivado en el que explicó la falta de inscripción vigente en el Sisbén IV y la no liquidación de determinados ciclos. La beneficiaria promovió incidente de desacato porque la entidad no expidió una resolución formal ni señaló los recursos procedentes. El juzgado rechazó de plano el incidente al considerar que el oficio tenía materialmente efectos de acto administrativo y que la orden judicial se encontraba cumplida. Contra esa providencia se interpuso una nueva acción de tutela, en la que se alegaron defectos sustantivo y fáctico, así como exceso ritual manifiesto

Extracto: [...] La parte actora precisó que la vulneración surge cuando el juzgado accionado convalida una flagrante elusión del fallo de tutela por parte del DPS.
Sobre la determinación de la irregularidad de tipo procesal que habría afectado de manera decisiva o determinante la providencia que se impugna y habría desconocido los derechos fundamentales de la parte actora, la jurisprudencia constitucional ha sostenido, de manera reiterada, que no todo error u omisión presentado en el marco del proceso ordinario está llamada a acarrear una vulneración del debido proceso.
Debe tratarse de irregularidades que proyecten un (...) efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna (...) que afecte de modo negativo los derechos fundamentales de la parte actora.

[...] la acción de tutela contra providencias judiciales no constituye una instancia adicional destinada a sustituir la valoración jurídica razonablemente efectuada por la autoridad judicial competente. Tal como lo ha señalado la Corte Constitucional, el defecto sustantivo se configura únicamente cuando la decisión judicial se funda en una interpretación incompatible con la Constitución o jurídicamente irrazonable.

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

[...] El juez no negó el acceso a la administración de justicia ni impuso cargas irrazonables a la accionante. Por el contrario, explicó que, si consideraba que la actuación administrativa presentaba irregularidades o que la entidad omitió informar los recursos procedentes, tal situación podía debatirse mediante los mecanismos judiciales previstos por el ordenamiento jurídico.

NOTA DE RELATORÍA: La Sala determinó que la tutela cumplía los requisitos generales de procedencia excepcional contra providencias judiciales dictadas dentro de incidentes de desacato. Sin embargo, concluyó que no se configuraron los defectos alegados.

Respecto del defecto sustantivo, señaló que la orden original no exigía que la decisión del DPS tuviera una denominación específica ni que se expidiera necesariamente mediante una resolución. El juzgado accionado podía atender al contenido material y a los efectos jurídicos del oficio, pues este analizó la situación del hogar, explicó las razones por las que no se liquidaron las transferencias y comunicó la decisión administrativa.

La Sala tampoco encontró un defecto fáctico, dado que el auto cuestionado se apoyó en el oficio aportado por la propia accionante junto con la solicitud de desacato. Tampoco advirtió un exceso ritual manifiesto, pues el juzgado no impuso cargas desproporcionadas ni impidió el acceso a la justicia, sino que indicó que las posibles irregularidades de la actuación administrativa podían cuestionarse mediante los mecanismos judiciales correspondientes.

El Tribunal tuvo en cuenta, además, que el hogar de la accionante figuraba nuevamente activo en Renta Ciudadana, dentro de la línea de Atención a Emergencias, y que había recibido transferencias correspondientes a esa modalidad.

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

ACCIÓN POPULAR

M.P. GERARDO ORREGO LOMBANA

1 El Tribunal amparó los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y equilibrio ecológico de los habitantes de la vereda San Nicolás, en La Ceja, al encontrar acreditados riesgos ambientales derivados de la actividad floricultora

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - competencias concurrentes// **INUNDACIÓN** - fenómeno recurrente y previsible// **AMBIENTE SANO** - afectación por sedimentación de cauces// **PREVENCIÓN DE DESASTRES** - omisión institucional// **MINERÍA** - sedimentación por actividades legales e ilegales.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN
SENTENCIA: 14/08/2026
RADICADO: 05001233300020240116700
DEMANDANTE: Óscar Fabián Rodríguez Gasca
DEMANDADO: CORNARE y otros

Síntesis del caso: El actor promovió acción popular contra el municipio de La Ceja, una empresa floricultora, la autoridad ambiental regional y el ICA; alegando que en un cultivo de hortensias se realizaban fumigaciones con plaguicidas sin respetar la franja mínima de seguridad de 10 metros respecto de predios vecinos, generando riesgos para la salud y el ambiente.

Extracto: [...] es necesario hacer alusión a la Carta de 1991 que ha sido considerada como una Constitución ecológica, por cuanto eleva la protección del ambiente a la máxima jerarquía dentro del ordenamiento, al reconocer que se trata de un bien jurídico superior que tiene inescindible relación con el desarrollo humano.

Bajo esta perspectiva, a lo largo del texto constitucional, se pueden encontrar diversas normas que ponen de relieve la importancia que reviste la naturaleza y sus recursos. Así las cosas, es obligación de Estado y las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación –artículo 8–; el saneamiento ambiental es un servicio público a cargo del Estado –artículo 49–; todas las personas son titulares del derecho a gozar de un ambiente sano y, en esa medida, debe garantizarse su participación en las decisiones que puedan afectarlo.

[...] la Sala encuentra que las entidades accionadas CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE -CORNARE, el MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO (ANT.), la sociedad FLORES CHAVAL S.A.S., el INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA- y también el propio ACTOR POPULAR, son responsables de afrontar la vulneración de los derechos colectivos invocados, y sin lugar a dudas, todas ellas deben participar -en mayor o menor medida- en la ejecución de las medidas adecuadas para salvaguardar tales derechos, garantizando el goce de un ambiente sano y la existencia del equilibrio ecológico.

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

[...] El Estado debe proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica –artículo 79–; así como de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Al paso que, es deber de todos los ciudadanos proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano –artículo 95–; entre otras disposiciones que destinan recursos económicos, asignan competencias a órganos públicos y atribuciones de regulación a las entidades territoriales con el fin de asegurar la preservación del patrimonio ecológico

NOTA DE RELATORÍA: La Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó que los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y al manejo racional de los recursos naturales estaban siendo amenazados y vulnerados. Consideró demostrado que la actividad floricultora desarrollada por Flores Chaval S.A.S. incumplía de manera persistente la franja mínima de seguridad de diez metros establecida en el artículo 87 del Decreto 1843 de 1991 para la aplicación de plaguicidas cerca de núcleos de población humana.

El Tribunal destacó que la protección ambiental tiene un carácter preventivo y que no es necesario esperar la materialización de un daño irreversible cuando existen riesgos suficientemente acreditados. Además, señaló que tanto las autoridades ambientales y administrativas como los particulares involucrados deben actuar de manera coordinada para garantizar la conservación de las áreas forestales protectoras y la sostenibilidad de los recursos naturales.

Como consecuencia, ordenó a Flores Chaval S.A.S. respetar la distancia mínima de retiro de diez metros, implementar barreras vivas, diseñar un Programa de Manejo Integrado de Plagas, adoptar un plan de fertilización y un sistema de fumigación por goteo, entre otras medidas. Asimismo, impartió órdenes específicas al Municipio de La Ceja, a CORNARE, al ICA y al propio actor popular para restaurar, conservar y monitorear las áreas ambientalmente sensibles comprometidas en el litigio.

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

NULIDAD SIMPLE

M.P. LILIANA PATRICIA NAVARRO GIRALDO

1 Tribunal anuló cobros de facturación, señalización y archivo en trámites de tránsito de Sabaneta por falta de autorización legal

FACULTAD IMPOSITIVA TERRITORIAL - límites constitucionales a la potestad tributaria municipal // **TASAS -** sistema y método para fijación de tarifas // **DERECHOS DE TRÁNSITO -** cobros por facturación, señalización y sistematización y archivo // **RESERVA DE LEY -** inexistencia de autorización legal

SALA TERCERA DE DECISIÓN
SENTENCIA: 28/09/2026
RADICADO: 05001233300020260070300
DEMANDANTE: SALEM SMITH ARIAS PULGARÍN
DEMANDADO: MUNICIPIO DE SABANETA

Síntesis del caso: El ciudadano Salem Smith Arias Pulgarín, actuando en causa propia, demandó parcialmente el artículo primero del Decreto Municipal 20250259 de 30 de diciembre de 2025, expedido por el Municipio de Sabaneta, mediante el cual se fijaron las tarifas de los trámites y derechos de tránsito para la vigencia 2026.. Cuestionó específicamente los cobros denominados “Derecho de Facturación”, “Derecho de Señalización Municipal” y “Derecho Municipal de Sistematización y Archivo”, al considerar que no estaban previstos en el Estatuto Tributario Municipal ni autorizados por una ley de la República.

Extracto: [...] en relación con las tasas y contribuciones, se pueden presentar dos (2) escenarios: el primero de ellos consistente en que la misma ley, las ordenanzas o los acuerdos se ocupen de determinar todos sus elementos esenciales y además determinar su tarifa. El segundo, consistente en que las corporaciones titulares del poder de imposición les cedan a otras autoridades administrativas la potestad de fijar la tarifa de éstas, escenario en el cual el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto, deben ser previamente precisados por los órganos colegiados.

Lo anterior quiere decir que la definición de los tributos no puede hacerse de manera arbitraria y carente de fundamento, so pena de desconocer el espíritu que orienta el Estado Social de Derecho; lo que se traduce en que, independientemente de quien ejerza la atribución impositiva, debe observar un mínimo de motivación y fundamentación que permita tener por razonable y ajustada a derecho tal decisión y a partir de la cual la autoridad judicial pueda acometer el estudio de legalidad del correspondiente acto. Tal exigencia deviene en necesaria y constituye un límite a la eventual arbitrariedad en el ejercicio del poder público.

[...] los ingresos percibidos por concepto de Derechos de Tránsito son un ingreso no tributario, representado en este caso, como una tasa, es decir, un cobro que se genera por la prestación de un servicio por parte de la administración territorial, el cual constituye su hecho generador.

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

[...] Los derechos por concepto de tránsito que cobra el Municipio a los usuarios son típicamente una tasa, teniendo en cuenta que son una retribución a un servicio que se ha prestado siguiendo el principio de la legalidad del impuesto, la fijación y el cobro de los mismos queda sujeto a los postulados constitucionales y legales.

La norma legal que facultó a los Concejos para la fijación de las tarifas por los derechos de tránsito previsto en el artículo 168 de la Ley 769 de 2002, es clara cuando dispone que las tarifas estarán basadas en un estudio económico sobre los costos del servicio, con indicadores de eficiencia, eficacia y economía.

NOTA DE RELATORÍA: La Sala accedió a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad parcial del artículo primero del Decreto 20250259 de 2025. Consideró que, aunque el Concejo Municipal facultó al alcalde para fijar anualmente las tarifas de los derechos de tránsito, el Acuerdo Municipal 022 de 2024 no estableció el sistema ni el método para determinar los costos y beneficios de las tasas y la forma de distribuirlos, requisito indispensable cuando una corporación pública delega en una autoridad administrativa la fijación de tarifas.

La Corporación explicó que el artículo 338 de la Constitución exige que la ley, las ordenanzas o los acuerdos definan previamente esos parámetros para que una autoridad administrativa pueda determinar la tarifa de una tasa. Sin embargo, la habilitación conferida al alcalde de Sabaneta se limitó a señalar que las tarifas atenderían a las necesidades del municipio y a las condiciones del mercado, sin desarrollar reglas, directrices o procedimientos concretos para calcularlas.

Adicionalmente, el Tribunal encontró que no existía autorización legal expresa para imponer cobros por facturación, señalización, sistematización y archivo en los trámites de tránsito. Destacó que la Ley 962 de 2005 prohíbe establecer cobros no autorizados y que las autoridades no pueden trasladar a los ciudadanos los costos derivados de la automatización o mejora de procesos administrativos. También indicó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha anulado cobros similares por derechos de sistematización cuando carecen de creación o autorización legal.

Por estas razones, concluyó que el Municipio de Sabaneta carecía de competencia para fijar las tarifas cuestionadas, por lo que anuló los conceptos de “Derecho de Facturación”, “Derecho de Señalización Municipal”, “Derecho Municipal de Sistematización y Archivo Motocicleta” y “Derecho Municipal de Sistematización y Archivo”. Además, exhortó al ente territorial para que se abstenga de reproducir estos cobros mientras no cumpla los requisitos constitucionales y legales correspondientes.

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

REPARACIÓN DIRECTA

M.P. JORGE HUMBERTO CALLE LÓPEZ

1 El Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la negativa de las pretensiones de una empresa constructora que reclamaba el pago de unas aletas de contención ejecutadas por fuera del contrato de obra de un puente

CONTRATO ESTATAL - solemnidad escrita // **ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA -** procedencia excepcional de la actio in rem verso // **REPARACIÓN DIRECTA** - reclamación por obras ejecutadas sin contrato // **RESPONSABILIDAD DEL ESTADO** - falla del servicio por constreñimiento // **PRUEBA** - carga de acreditación del constreñimiento // **CONTRATACIÓN ESTATAL** - límites a las adiciones contractuales

SALA SÉPTIMADE DECISIÓN
SENTENCIA: 16/09/2026
RADICADO: 05837333300220220052301
DEMANDANTE: VÉRTICE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓNES S.A.S.
DEMANDADO: MUNICIPIO DE APARTADÓ

Síntesis del caso: La sociedad Vértice Diseños y Construcciones S.A.S. demandó al Municipio de Apartadó, alegando que, tras la construcción de un puente vehicular en el corregimiento de Puerto Girón, ejecutó unas obras adicionales consistentes en aletas o muros de contención que resultaban necesarias para la funcionalidad de la estructura. Según la empresa, dichas obras fueron realizadas después de la liquidación del contrato y nunca fueron pagadas por la entidad territorial.

Extracto: [...] La tensión entre la exigencia legal de observar la solemnidad escrita en la contratación estatal y el principio de equidad que proscribe el enriquecimiento sin justa causa ha sido objeto de una significativa evolución jurisprudencial por parte de la Sección Tercera del Consejo de Estado; por lo que esta corporación ha precisado y consolidado las subreglas aplicables mediante dos importantes sentencias de unificación jurisprudencial, proferidas en los años 2012 y 2025, que constituyen hitos fundamentales en la materia.

Sentencia de Unificación del 19 de noviembre de 2012. A través de esta sentencia de unificación con ponencia del Magistrado Ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicado No. 73001-23-31-000-2000-03075-01(24897), la Sala Plena de la Sección Tercera, estableció con claridad la regla general de improcedencia del enriquecimiento sin causa cuando se ejecutan prestaciones sin contrato escrito.

[...]**Sentencia de Unificación del 31 de julio de 2025**. Con posterioridad a la expedición de la sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, se presentaron diversas interpretaciones en las subsecciones de la Sección Tercera; algunas de ellas aplicaron de forma rígida y taxativa las tres hipótesis excepcionales que habían sido establecidas en el año 2012, negando entonces de plano cualquier reclamación que no encuadrara exactamente en ellas; y en contraste, otras decisiones que reconocieron la procedencia del enriquecimiento sin causa en casos adicionales, como por ejemplo, cuando estaban en juego otros derechos fundamentales como la educación.

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

Así las cosas, y ante el panorama de una posible inseguridad jurídica, la Sala Plena de la Sección Tercera con ponencia del Magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez, radicado No. 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464), profirió la sentencia de unificación del 31 de julio de 2025, en donde ratificó el núcleo fundamental de la SU del año 2012, esto es, el rigor del escrito y la excepcionalidad del instituto; sin embargo, introdujo tres modificaciones sustanciales de gran relevancia

NOTA DE RELATORÍA: La Sala Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la sentencia de primera instancia. Consideró que, aunque se acreditó la construcción de las aletas de contención y el beneficio recibido por el municipio, no se demostró que la entidad territorial hubiera ejercido presión, amenaza o constreñimiento sobre la contratista para obligarla a ejecutar las obras por fuera del contrato escrito. Las manifestaciones verbales del alcalde y la necesidad comunitaria de culminar la infraestructura no constituyeron prueba de una imposición derivada del poder público.

Precisó que, conforme a la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado del 31 de julio de 2025, cuando se alega coacción de la administración el análisis debe realizarse bajo el título de falla del servicio. Sin embargo, en este caso no se acreditó ese presupuesto de imputación.

Asimismo, concluyó que tampoco procedía la actio in rem verso, pues la demandante no probó la existencia de una circunstancia extraordinaria, urgente o insuperable que hubiese hecho imposible acudir a los mecanismos de contratación previstos en la Ley 80 de 1993. Por el contrario, quedó demostrado que la empresa conocía la inexistencia de respaldo contractual para las obras y que estas fueron ejecutadas bajo su propia cuenta y riesgo después de haberse liquidado el contrato principal. En consecuencia, confirmó la decisión que negó las pretensiones de la demanda

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

REPARACIÓN DIRECTA

M.P. JACKELINE GARCÍA GÓMEZ

2 Tribunal revive demanda de interno de Bellavista y descarta caducidad en reclamos por hacinamiento y tratos crueles, inhumanos y degradantes

CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - Cómputo en daños continuados // **PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD -** Condiciones de reclusión // **HACINAMIENTO CARCELARIO - D**año continuado o de tracto sucesivo // **RESPONSABILIDAD DEL ESTADO** - Tratos crueles, inhumanos y degradantes // **ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA -** Principio pro actione

SALA OCTAVA DE DECISIÓN
SENTENCIA: 18/09/2026
RADICADO: 050013333004-2020-0026301
DEMANDANTE: C.J.T.G
DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y OTROS

Síntesis del caso: Una persona privada de la libertad promovió medio de control de reparación directa contra varias entidades estatales por los perjuicios derivados de las condiciones de hacinamiento, insalubridad y presuntos tratos crueles, inhumanos y degradantes sufridos durante su permanencia en un establecimiento penitenciario. El juzgado de primera instancia declaró caducada la acción al considerar que el hacinamiento había cesado varios años antes de la presentación de la demanda. La parte demandante apeló dicha decisión.

Extracto: [...] Comparte la Sala los argumentos expuestos por la parte demandante en el recurso de apelación respecto a que el juez de primera instancia debió valorar de forma integral las situaciones alegadas como tratos inhumanos, crueles y degradantes que habría podido sufrir el interno durante su permanencia en el centro de reclusión, toda vez que para efectos de declarar la caducidad del medio de control, la decisión recurrida se limitó a la fecha en que consideró que cesó la situación de hacinamiento, sin examinar de manera conjunta las demás condiciones de reclusión invocadas como fuente del daño alegado.

Asimismo, se debe dar relevancia a la existencia de consolidados jurisprudenciales que han dado cuenta de la grave situación que se presenta al interior de las cárceles del país, que ha generado, incluso, la declaratoria de existencia de estado de cosas inconstitucionales, como se observa en las sentencias T – 153 de 1998, T – 388 de 2013, T – 762 de 2015, SU – 122 de 2022, emitidas por la Corte Constitucional, el cual aún no se ha superado, y que da cuenta de la continuidad del eventual daño cuya reparación se pretende en el presente medio de control.

Como lo ha indicado el Consejo de Estado, algunos daños se concretan de forma inmediata, y otros se prologan en el tiempo. Estos últimos se conocen como daños continuados[1]. Debe indicarse que la prolongación en el tiempo se predica del daño, no del perjuicio, y en el caso del daño continuado la caducidad solo inicia a correr cuando se compruebe la cesación del resultado lesivo.

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

Dado el estado actual del sistema penitenciario y carcelario del país, especialmente en lo que respecta al establecimiento penitenciario y carcelario Bellavista de Medellín, ubicado en Bello, se torna más que excesivo que el juez de primera instancia le exija a la parte actora incoar el medio de control de reparación directa cuando (i) aún se encuentra recluido, y pese a que (ii) se argumenta que el daño sigue presentándose en el patio 5. Este último aspecto, en todo caso, deberá ser valorado en la sentencia de primera instancia previa comprobación de la existencia del mismo, su eventual imputación a las entidades demandadas y el nexo causal requerido conforme con las pruebas obrantes en el expediente, pero para emitir la decisión de fondo que sea procedente, y no como sanción por el no ejercicio de la acción en un término, por demás, incierto.

NOTA DE RELATORÍA: La Sala Octava de Decisión revocó la sentencia apelada y concluyó que la acción de reparación directa fue presentada oportunamente. Explicó que, de acuerdo con la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado, los daños ocasionados por condiciones de hacinamiento carcelario constituyen daños continuados o de tracto sucesivo, cuya caducidad únicamente comienza a contarse cuando cesan las causas generadoras del daño o cuando la persona recupera su libertad.

El Tribunal observó que al momento de presentar la demanda el actor continuaba privado de la libertad y alegaba que las vulneraciones persistían incluso en el patio donde se encontraba recluido, por lo que no resultaba jurídicamente admisible exigirle ejercer la acción dentro de un término calculado a partir de un supuesto cese parcial del hacinamiento.

Asimismo, consideró que el juez de primera instancia limitó el análisis exclusivamente al hacinamiento, sin valorar integralmente las demás circunstancias denunciadas como fuente del daño, tales como las condiciones de higiene, salubridad, acceso a servicios y trato digno.

La Sala resaltó igualmente la existencia del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional respecto del sistema penitenciario colombiano, circunstancia que evidencia la permanencia de problemas estructurales asociados a la vulneración de derechos fundamentales de la población privada de la libertad.

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

REPARACIÓN DIRECTA

M.P. SANDRA MERCEDES HERRERA GONZÁLEZ

3 Responsabilidad estatal por abuso sexual de estudiante menor de edad dentro de institución educativa oficial.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - posición de garante respecto de estudiantes menores de edad // **INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL** - deber de vigilancia y protección // **MENOR DE EDAD** - prevalencia del interés superior del niño // **DELITOS SEXUALES** - afectación a la integridad sexual de menor de catorce años // **FALLA DEL SERVICIO** - omisión de vigilancia escolar // **LLAMAMIENTO EN GARANTÍA** - procedencia frente a aseguradora // **DAÑO A LA SALUD** - reconocimiento únicamente a la víctima directa

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN
SENTENCIA: 18/09/2026
RADICADO: 05001333302120150140901*
DEMANDANTE: DPMM Y OTROS.
DEMANDADO: DISTRITO DE MEDELLÍN

Síntesis del caso: Una estudiante de trece años fue víctima de un delito sexual dentro de una institución educativa oficial durante la jornada escolar. El presunto responsable era un trabajador encargado de labores de aseo contratado por una empresa externa. Los familiares de la menor promovieron acción de reparación directa contra el Distrito por la omisión en los deberes de vigilancia, protección y cuidado de la estudiante.

Extracto: [...] sea lo primer indicar que para la Sala es inadmisible que algunos de los recurrentes hubieran pretendido derruir la solidez jurídica del fallo de primera instancia alegando que, con base en lo demostrado en el proceso penal, la relación sexual en la que se vio inmersa la entonces menor de 13 años de edad M.M.O. con un sujeto adulto, fue consentida y que por ello no había lugar al resarcimiento de perjuicios deprecado en la demanda.

No se precisa realizar hondas disquisiciones en cuanto a si una persona menor de 14 años tiene o no capacidad para consentir un encuentro sexual, pues la respuesta clara y contundente es no.

[...] la posición de garante del Distrito de Medellín respecto de la entonces estudiante de 13 años de edad M.M.O. no se difuminó por el hecho que se hubiera tercerizado el servicio de aseo y que un hombre adscrito a esas labores hubiera cometido el crimen...

*** No se adjunta link de descarga de la providencia por contener datos sensibles**

NOTA DE RELATORÍA: La Sala Segunda de Decisión modificó la sentencia de primera instancia y mantuvo únicamente la responsabilidad del Distrito de Medellín. Explicó que las instituciones educativas públicas ostentan una posición de garante frente a los menores que permanecen bajo su custodia, lo que implica desplegar medidas razonables de protección para salvaguardar su vida e integridad durante la jornada escolar.

El Tribunal destacó que el daño antijurídico quedó plenamente acreditado, pues una estudiante de 13 años sostuvo un encuentro sexual con un adulto dentro de las instalaciones educativas durante el horario académico. La Sala rechazó los argumentos orientados a sostener que la conducta había sido consentida y recordó que las personas menores de catorce años carecen de capacidad jurídica para consentir válidamente actividades sexuales, por lo que cualquier relación de esa naturaleza constituye una vulneración grave de sus derechos fundamentales.

La Corporación concluyó que el Distrito incumplió su deber de vigilancia y protección. Resaltó que el baño donde ocurrieron los hechos permaneció cerrado durante aproximadamente treinta minutos sin que ninguna autoridad educativa advirtiera la ausencia de la estudiante. Solo cuando otros alumnos alertaron sobre el cierre del lugar, las directivas acudieron y encontraron a la menor junto al agresor. Para la Sala, esa omisión constituyó una falla del servicio derivada del desconocimiento de la posición de garante institucional.

En contraste, absolvió a ASEAR S.A. E.S.P., al estimar que la empresa acreditó haber realizado las verificaciones de antecedentes exigibles al momento de contratar al trabajador y que no existían elementos que le permitieran prever o evitar la conducta delictiva desplegada por éste. Del mismo modo, descartó responsabilidad de la Empresa para la Seguridad Urbana - ESU y de Seguridad Las Américas Ltda., al no encontrarse demostrado incumplimiento contractual específico que hubiera incidido en la producción del daño.

Finalmente, el Tribunal confirmó los perjuicios reconocidos a favor de la víctima y de sus familiares, incluyendo la indemnización por daño a la salud para la víctima directa y medidas orientadas a la protección de sus derechos fundamentales, además de mantener la procedencia del llamamiento en garantía frente a AXA Colpatria Seguros S.A. dentro de los límites y condiciones establecidos en la póliza correspondiente.

*** No se adjunta link de descarga de la providencia por contener datos sensibles**

REPARACIÓN DIRECTA

M.P. ÁLVARO CRUZ RIAÑO

4 El Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó que las condiciones de hacinamiento padecidas por un interno en la cárcel Bellavista de Medellín vulneraron su dignidad humana y otros derechos fundamentales

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - condiciones indignas de reclusión// **HACINAMIENTO CARCELARIO** - vulneración de derechos fundamentales // **DAÑO A BIENES CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALMENTE PROTEGIDOS -** procedencia por hacinamiento//

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN
SENTENCIA: 30/09/2026
RADICADO: 05001333302020210000801
DEMANDANTE: Y.C.P Y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y OTROS

Síntesis del caso: Una persona permaneció recluida entre diciembre de 2015 y febrero de 2019 en la Cárcel Bellavista de Medellín, en patios con índices de hacinamiento superiores al 160% y 200%. Alegó haber soportado condiciones indignas de internamiento derivadas de la sobrepoblación carcelaria, por lo que promovió acción de reparación directa contra las entidades responsables del sistema penitenciario y carcelario.

Extracto: [...] la configuración del hacinamiento es un elemento necesario pero no suficiente para establecer de manera concluyente la responsabilidad reclamada, pues se requiere, de un análisis adicional. La verificación efectiva de la falla en el servicio y la evaluación de si el resultado perjudicial puede atribuirse a la negligencia en el cumplimiento de las obligaciones inherentes al sistema carcelario.

Aunado a lo anterior, el Consejo de Estado ha establecido que los daños sufridos por las personas privadas de la libertad son imputables a los órganos del Estado debido a una falla del servicio. Esta falla se entiende como el incumplimiento de las obligaciones asignadas por la ley o como resultado de la relación de especial sujeción que surge entre el Estado y los reclusos debido al encarcelamiento. Dicha relación implica que los reclusos no tienen la capacidad plena para protegerse a sí mismos de los perjuicios causados por agentes estatales, otros reclusos o terceros particulares.

[...] La violación de los derechos mencionados se concretó de la siguiente manera: (i) el penal presentaba hacinamiento; (ii) no había espacios adecuados para dormir, lo que obligaba a los internos a improvisar hamacas o usar baños, duchas y pasillos para descansar; aunque no se pudo demostrar específicamente que el señor YCP durmiera de pie sostenido por una sábana atada a la pared, sí quedó demostrado en el proceso que esta práctica ocurría en la Cárcel Bellavista; (iii) el lugar de reclusión presentaba problemas de humedad, lo que hacía los espacios insalubres, sumado a la acumulación de basura que generaba riesgo de enfermedades; (iv) no había suficientes duchas y sanitarios, y los que había estaban sucios y deteriorados, siendo usados también para lavar ropa, utensilios de comida y guardar colchonetas; (v) no había un lugar adecuado para recibir visitas familiares ni conyugales.

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

Aunado a lo anterior se tiene que el artículo 5 de la Ley 65 de 1993 establece que en los centros de reclusión se debe respetar la dignidad humana, las garantías constitucionales y los derechos humanos reconocidos a nivel universal. Se prohíbe cualquier forma de violencia psicológica, física o moral. Además, se enfatiza que las restricciones impuestas a las personas privadas de la libertad deben ser necesarias y proporcionales a los objetivos legítimos para las que se imponen. La falta de recursos no puede justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.

NOTA DE RELATORÍA: La Corporación recordó que la Corte Constitucional ha reconocido de manera reiterada la existencia de un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario colombiano, circunstancia que compromete especialmente el derecho fundamental a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad.

Asimismo, señaló que el hacinamiento no constituye una carga que los internos estén obligados a soportar y que las condiciones de reclusión observadas excedían ampliamente las limitaciones legítimamente derivadas de una pena privativa de la libertad. En consecuencia, determinó que el daño antijurídico se encontraba acreditado.

Respecto de la imputación, el Tribunal acogió la jurisprudencia del Consejo de Estado según la cual, frente a fallas estructurales del sistema penitenciario, la responsabilidad corresponde conjuntamente a las entidades que integran el Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario. Por ello concluyó que el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) debían responder solidariamente por la vulneración de los derechos fundamentales del demandante.

La Sala además reconoció la procedencia de una indemnización por grave afectación a bienes constitucional y convencionalmente protegidos, particularmente la dignidad humana, y ordenó una condena en abstracto que deberá liquidarse teniendo en cuenta el tiempo de reclusión y el grado efectivo de hacinamiento certificado por las autoridades penitenciarias. También reconoció perjuicios morales a favor de los hijos del demandante como víctimas indirectas

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

REPARACIÓN DIRECTA

M.P. LUZ AMPARO RIVERA CORTÉS

5 Fiscalía deberá reparar a ciudadano cuya identidad fue usada por otra persona y terminó asociada a una condena penal

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia // **FALLA DEL SERVICIO** - Omisión en la identificación del imputado // **DERECHO AL HABEAS DATA** - Información penal errónea // **DERECHO A LA IDENTIDAD** - Suplantación de identidad // **DAÑO ANTIJURÍDICO** - Asociación de datos personales con condena penal // **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** - Deber de identificación e individualización

SALA SEXTA DE DECISIÓN
SENTENCIA: 14/09/2026
RADICADO: 05001333300120160101301
DEMANDANTE: E.R.G.Z Y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS

Síntesis del caso: El señor E.R.G.Z. denunció que el 2 de febrero de 2010 fue víctima del hurto de su cédula de ciudadanía, libreta militar y otros documentos personales. Un mes después, el 8 de marzo de 2010, durante un operativo adelantado en el municipio de Copacabana, una persona capturada en flagrancia se identificó con el nombre y número de cédula del demandante. A pesar de que al detenido se le practicó reseña dactilar, las autoridades no realizaron el cotejo correspondiente para verificar su verdadera identidad.

Extracto: [...] El marco de competencia del Juez de segunda instancia está limitado a las referencias conceptuales y los argumentos que se aduzcan contra la decisión que se controvierte, por lo que, de conformidad con el principio de congruencia de la sentencia, los argumentos del recurrente condicionan la competencia del juez que conoce del mismo.

[...] La identificación vincula los datos nominales y documentales con una persona; la individualización permite singularizar al sujeto físico mediante rasgos que lo hacen inconfundible. Ambas operaciones son complementarias. En un modelo acusatorio no basta con que el capturado suministre un nombre: la autoridad debe contrastar la información cuando dispone de elementos técnicos aptos para hacerlo, especialmente antes de una acusación, un preacuerdo o una condena.

[...] El hecho de que una persona no haya sido capturada no excluye, por sí solo, la existencia de un daño. Las investigaciones y actuaciones penales son, en principio, cargas legítimas de la vida en sociedad; sin embargo, dejan de serlo cuando rebasan las afectaciones ordinarias y se desarrollan de manera ilegal, arbitraria o desproporcionada.

[...] La honra y el buen nombre poseen una dimensión externa y requieren acreditar que la información falsa trascendió a terceros de forma apta para alterar la percepción social del afectado. De igual manera, el daño a la salud exige prueba del nexo médico y el lucro cesante requiere demostrar ingresos efectivamente dejados de percibir. La Sala, por tanto, reconoce la lesión objetiva a la identidad y al habeas data, pero examinará separadamente las demás consecuencias reclamadas.

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

NOTA DE RELATORÍA: La Sala concluyó que el daño recayó principalmente sobre los derechos a la identidad y al habeas data. El verdadero titular no estaba jurídicamente obligado a soportar que los registros estatales lo mostraran como condenado, que su documento reflejara la suspensión de derechos ni que tuviera que promover denuncias, peticiones y cotejos técnicos para demostrar que no era la persona procesada. La posibilidad posterior de corregir la información no eliminó la antijuridicidad del daño producido mientras el dato falso permaneció vigente.
La responsabilidad fue atribuida a la Fiscalía General de la Nación bajo el régimen subjetivo de falla probada del servicio, en la modalidad de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Los artículos 128, 200 y 207 de la Ley 906 de 2004 le imponían el deber de dirigir la investigación, ordenar las actividades de policía judicial y verificar la correcta identificación o individualización del imputado para prevenir errores judiciales.

La Fiscalía disponía de la reseña dactilar tomada al capturado y tenía la posibilidad real de confrontarla con los registros correspondientes antes de que la actuación avanzara hasta el preacuerdo y la sentencia condenatoria. La propia entidad reconoció que no se allegó copia de la cédula, no se efectuó el cotejo de las huellas y no se estableció plenamente la identidad del procesado. La carga laboral, la escasez de investigadores o la brevedad de los términos no eliminaban esa obligación legal.

La conducta del suplantador no constituyó una causa extraña exclusiva. Aunque originó la cadena causal, el deber legal de identificación existía precisamente para detectar y neutralizar el riesgo de que una persona utilizara datos ajenos. Por ello, el engaño del tercero no resultó irresistible ni exclusivo frente a la Fiscalía.

La Policía Nacional no fue declarada responsable porque su intervención consistió en efectuar la captura en flagrancia y poner al aprehendido a disposición de la autoridad competente. No se probó que sus agentes conocieran la falsedad de los datos, hubieran incumplido una orden concreta de cotejo, administraran el registro que produjo la suspensión de derechos o incurrieran en una omisión autónoma y causalmente determinante.

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

REPARACIÓN DIRECTA

M.P. CARLOS ENRIQUE PINZÓN MUÑOZ

6 Tribunal responsabiliza al Ejército por presentar como baja en combate a un joven en situación de vulnerabilidad

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO - Falla en el servicio por uso arbitrario e ilegal de la fuerza // **HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA** - Víctima civil en condición de vulnerabilidad presentada falsamente como baja en combate // **EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL** - Manipulación de la escena y ausencia de combate real // **PRUEBA INDICIARIA -** Inconsistencias en informes militares, evidencia balística y resultados negativos para residuos de disparo.

SALA CUARTA DE DECISIÓN
SENTENCIA: 02/09/2026
RADICADO: 05001333300720150043703
DEMANDANTE: A.R.G. Y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA- EJÉRCITO NACIONAL

Síntesis del caso: Una persona joven, que atravesaba condiciones de vulnerabilidad y se encontraba en situación de calle, desapareció en 2007. Posteriormente fue identificada como la persona fallecida durante una operación militar desarrollada en una zona rural de Medellín y reportada inicialmente como integrante de un grupo ilegal abatido en combate.
Sus familiares desconocieron durante varios años su muerte y solo obtuvieron información que permitía relacionarla con integrantes del Ejército Nacional cuando accedieron a actuaciones de la investigación penal.

Extracto: [...] dentro de las modalidades de «ejecución extrajudicial» se han identificado los mal llamados «falsos positivos», caracterizados porque, una vez ocurrido el homicidio de las víctimas, la escena de los hechos es manipulada por la fuerza pública para hacer parecer el asesinato de una persona como un acto de legítima defensa, ocurrida en combate o en enfrentamiento armado.

El montaje puede estar caracterizado por, entre múltiples posibilidades, poner armas en manos de las víctimas, disparar armas de las manos de las víctimas, cambiar su ropa por indumentaria de combate u otras prendas asociadas con los subversivos y con el enfrentamiento, aparentar la posesión de diversos tipos de municiones; etc.

También ha ocurrido que las víctimas sean presentadas por los militares y anunciadas a los medios de comunicación como insurgentes o delincuentes abatidos en combate, a menudo reportados como NN's, sepultados en fosas comunes sin previa identificación, pese a los medios existentes para obtener su individualización

[...] El Consejo de Estado definió la conducta antijurídica de la «ejecución extrajudicial» como la acción consciente y voluntaria desplegada por un agente estatal, o realizada por un particular con anuencia de aquél, por medio de la cual, en forma sumaria y arbitraria, se le quita la vida a una persona que por su condición de indefensión está protegida por el derecho internacional. En el caso de los combatientes, su asesinato puede ser considerado una «ejecución extrajudicial» cuando han depuesto las armas.

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

[...[La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ha emitido múltiples providencias en las que revisa las «ejecuciones extrajudiciales» o los «falsos positivos», de las cuales se puede concluir, como argumento que resume la posición del alto tribunal, que el homicidio injustificado de ciudadanos por parte de la fuerza pública configura una sistemática y estructural comisión de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, estas conductas no solo configuran una falta totalmente reprochable y lamentable, sino que, además, ponen en entredicho y tela de juicio la imagen y credibilidad del Ejército y la condición humana de sus miembros, generando más repudio cuando las cometen servidores públicos seleccionados, precisamente, para combatir estos actos.

NOTA DE RELATORÍA: La Sala confirmó que la muerte era imputable a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional. Consideró probado que los agentes estatales hicieron un uso arbitrario e ilegal de la fuerza, instrumentalizaron las condiciones de vulnerabilidad de la víctima y la presentaron falsamente como una baja en combate. Esta actuación configuró una falla en el servicio y vulneró los derechos a la vida, la dignidad humana, la honra, la integridad personal y la presunción de inocencia, así como las normas del derecho internacional humanitario que protegen a quienes no participan en las hostilidades.

El Tribunal modificó la indemnización por perjuicios morales y ordenó reconocer:

- 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes a Aracelia Rojas Galeano, madre de la víctima.
- 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes a Tania Lisbeth Botero Rojas, hermana.
- 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes a Gloria Fernanda Rojas Galeano, hermana.

El incremento se sustentó en la especial intensidad del sufrimiento acreditado. Durante aproximadamente seis años, la familia afrontó la desaparición, la incertidumbre sobre el paradero de César Alonso Rojas Galeano, la imposibilidad de darle sepultura y la posterior estigmatización derivada de su falsa presentación como integrante de un grupo ilegal.

Como medida de reparación integral no pecuniaria, la Sala condenó en abstracto a la entidad demandada a publicar excusas públicas en su página web y en un periódico de amplia circulación nacional. La medida estará sujeta a que las demandantes manifiesten su aceptación y promuevan el incidente correspondiente. La comunicación deberá reconocer que la víctima no pertenecía a un grupo armado, no portaba armas y fue presentada falsamente como una baja en combate.

La Sala mantuvo la negativa del lucro cesante porque no se acreditaron suficientemente ingresos regulares ni aportes económicos permanentes de la víctima al sostenimiento familiar.

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO-LABORAL

M.P. JOHN JAIRO ALZATE LÓPEZ

1 Hospital deberá reconocer prestaciones a conductor contratado por servicios porque ejerció sus funciones bajo subordinación

CONTRATO REALIDAD - Elementos configurativos // **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS -** Desnaturalización // **PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS** - Aplicación // **SUBORDINACIÓN LABORAL** - Disponibilidad permanente y cumplimiento de órdenes // **CONDUCTOR DE ENTIDAD HOSPITALARIA** - Inserción en la organización institucional // **PRESTACIONES SOCIALES** - Régimen general aplicable // **PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA -** Interrupción superior a treinta días hábiles // **APORTES PENSIONALES** - Imprescriptibilidad

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN
SENTENCIA: 21/08/2026
RADICADO: 05837333300220160048101
DEMANDANTE: EDINSON PEÑA ESPITIA
DEMANDADO: ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES

Síntesis del caso: Una persona prestó servicios como conductor para una empresa social del Estado entre enero de 2012 y diciembre de 2014, mediante quince contratos sucesivos de prestación de servicios. Transportaba pacientes, personal asistencial y directivos en vehículos de la entidad, cumplía turnos, debía permanecer disponible, recibía instrucciones, solicitaba permisos y utilizaba elementos suministrados por la institución. Tras finalizar la vinculación, solicitó el reconocimiento de una relación laboral y el pago de las correspondientes prestaciones, petición que fue negada mediante acto administrativo.

Extracto: [...] el Consejo de Estado ha considerado que la continuada subordinación corresponde al poder jurídico permanente de dirección que ostenta el empleador sobre la actividad del trabajador, el cual se manifiesta en la facultad de fijar la manera en la cual este debe desarrollar sus funciones, exigir el cumplimiento de órdenes e instrucciones, someterlo a reglamentos y ejercer sobre él la potestad disciplinaria y que no trata, por tanto, de la mera existencia de coordinación, seguimiento o verificación del servicio, sino de una verdadera situación de dependencia en la cual la autonomía del contratista queda comprometida por la sujeción constante a la voluntad de quien requiere el servicio.

[...] la Corporación aclaró que, la solución de continuidad se configura, en principio, con una interrupción de treinta (30) días hábiles entre la culminación de un contrato y el comienzo del siguiente, periodo que puede flexibilizarse de acuerdo con las circunstancias específicas del caso.

Además, se precisó que, en el caso de no establecerse la solución de continuidad, los efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vinculo contractual.

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

NOTA DE RELATORÍA: El Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó que se configuraron los tres elementos del contrato realidad: prestación personal del servicio, remuneración y subordinación continuada. Para la Sala, la entidad hospitalaria determinaba los horarios, rutas, destinos, prioridades y oportunidades de los desplazamientos, circunstancia que restringía significativamente la autonomía del conductor y demostraba su incorporación permanente a la organización institucional.

La Sala precisó que las condiciones acreditadas superaban la simple coordinación propia de la contratación estatal. Edinson Peña Espitia no podía decidir autónomamente el tiempo, modo y lugar de ejecución de sus actividades, sino que debía atender las instrucciones y necesidades operativas de la entidad. Por ello, declaró que existió una relación laboral entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014.

No obstante, se encontró una interrupción superior a treinta días hábiles entre los contratos terminados en enero de 2013 y los iniciados en abril del mismo año. Como la reclamación administrativa se presentó el 20 de mayo de 2016, declaró prescritas las prestaciones sociales causadas entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de enero de 2013. La prescripción no afectó los aportes pensionales, debido a su carácter imprescriptible.

En consecuencia, modificó la sentencia de primera instancia y ordenó reconocer las prestaciones sociales mínimas previstas en los Decretos 1042 y 1045 de 1978, liquidadas con base en los honorarios pactados y correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de abril de 2013 y el 31 de diciembre de 2014. También ordenó verificar y pagar las diferencias de los aportes pensionales correspondientes al porcentaje que debía asumir la entidad como empleadora durante toda la relación laboral.

El Tribunal señaló que no procedía devolver los aportes efectuados al sistema de salud, debido a su naturaleza parafiscal, y se abstuvo de imponer costas en segunda instancia porque el recurso de apelación prosperó parcialmente.

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO-LABORAL

M.P. NORBERTO MENDIVELSO PINZÓN

2 Compañera permanente tendrá derecho al 50 % de la sustitución de asignación de retiro pese a que el causante pasó sus últimos meses en el hogar conyugal

SUSTITUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO - Reconocimiento concurrente a cónyuge y compañera permanente // **PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES** - Norma aplicable según la fecha del fallecimiento // **COMPAÑERA PERMANENTE** - Acreditación de convivencia efectiva // **CÓNYUGE SUPÉRSTITE** - Subsistencia de vínculos materiales y familiares // **CONVIVENCIA SIMULTÁNEA** - Existencia paralela de dos núcleos familiares // **PERSPECTIVA DE GÉNERO** - Prohibición de valorar la conducta mediante estereotipos

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN
SENTENCIA: 30/09/2026
RADICADO: 05001333301720180027102
DEMANDANTE: M. B. S. B
DEMANDADO: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL

Síntesis del caso: Un beneficiario de una asignación de retiro mantuvo durante varios años vínculos familiares con su cónyuge y, simultáneamente, una comunidad de vida con una compañera permanente, con quien tuvo cuatro hijos.

Durante los últimos meses de su vida, y debido al deterioro de su salud, el pensionado fue trasladado a la residencia de su cónyuge. No obstante, continuó suministrando ayuda económica, manteniendo comunicación y conservando vínculos familiares con la compañera permanente y sus hijos.

La entidad reconoció inicialmente la sustitución de la asignación de retiro únicamente a la cónyuge. La compañera permanente solicitó posteriormente el reconocimiento de su condición de beneficiaria, pero su reclamación fue denegada.

Extracto: [...] en casos de controversia entre la cónyuge y la compañera permanente, se debe determinar: i) si existió una vida marital estable y si esta perduró durante los cinco años anteriores al fallecimiento del causante; ii) si había sociedad conyugal y si la misma se encontraba vigente o disuelta; iii) si se presentó separación de hecho y cuál fue su duración; iv) el tiempo real de convivencia acreditado por cada parte; y v) si dicha convivencia fue simultánea, concurrente o sucesiva dentro de los cinco (5) años anteriores a la muerte del pensionado.

En ese orden de ideas, si el causante de la prestación falleció con anterioridad a la expedición de la Ley 797 de 2003, el derecho objeto de controversia fue causado en vigencia del artículo 47 original de la Ley 100 de 1993, por lo que el tiempo de convivencia exigido para que la cónyuge o compañera permanente acceda a la sustitución pensional es de dos (2) años.

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

[...] La sala advierte que el análisis de la controversia no puede construirse a partir de estereotipos de comportamiento exigibles a las mujeres en el marco de las relaciones de pareja o dinámicas familiares. En tal sentido, circunstancias como la decisión de la demandante de no asistir a las exequias del causante, la frecuencia de las visitas realizadas durante la etapa final de la enfermedad o la forma como afrontó la separación física derivada de dicha situación no constituyen per se elementos demostrativos de la inexistencia de una comunidad de vida ni permiten formular juicios sobre la intensidad de los vínculos afectivos existentes entre la pareja. El examen debe concentrarse exclusivamente en los hechos objetivamente acreditados en el proceso y en los requisitos legales y jurisprudenciales que gobiernan el reconocimiento de la prestación que se reclama.

NOTA DE RELATORÍA: La Sala recordó que el derecho a la sustitución pensional tiene como finalidad la protección del núcleo familiar del causante y que, cuando existe controversia entre cónyuge y compañera permanente, debe verificarse la convivencia real, estable y continua, entendida no solamente como cohabitación física, sino como una verdadera comunidad de vida caracterizada por la solidaridad, el apoyo mutuo, la asistencia y la vocación de permanencia.

La Corporación incorporó un análisis con perspectiva de género, advirtiendo que la valoración judicial no podía apoyarse en estereotipos sobre la conducta que debería asumir una mujer frente a la enfermedad o muerte de su compañero permanente. En consecuencia, circunstancias como la ausencia de la demandante en las exequias o la frecuencia de sus visitas durante la enfermedad no podían utilizarse como parámetros determinantes para concluir la inexistencia de una comunidad de vida.

Tras valorar integralmente la prueba testimonial, la Sala concluyó que la demandante acreditó una convivencia prolongada, estable y permanente con el causante durante más de once años. También encontró demostrado que, aun después del traslado del pensionado a la residencia de su esposa, subsistieron manifestaciones concretas de apoyo económico, comunicación permanente, integración familiar y asistencia mutua. De igual manera, se estableció que el causante mantuvo simultáneamente vínculos familiares, afectivos y económicos con su cónyuge.

El Tribunal consideró que el caso evidenciaba la existencia concurrente de dos núcleos familiares protegidos constitucionalmente, por lo que resultaba procedente aplicar la jurisprudencia que reconoce la posibilidad de distribución de la prestación cuando se acreditan relaciones de convivencia simultánea sustentadas en solidaridad y ayuda mutua.

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO- NO LABORAL Y TRIBUTARIO

M.P. GONZALO ZAMBRANO VELANDIA

1 Concurso de méritos para empleos de la FLA no generó derechos adquiridos sin la conformación de listas de elegibles

CONCURSO DE MÉRITOS - suspensión del proceso de selección - inexistencia de lista de elegibles - mera expectativa de los concursantes // **LISTA DE ELEGIBLES** - presupuesto para la consolidación de derechos subjetivos - etapa final del concurso // **PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO** - desaparición de fundamentos de hecho y de derecho // **TRABAJADOR OFICIAL** - empleos de empresa industrial y comercial del Estado - improcedencia de provisión mediante concurso de carrera administrativa

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN
SENTENCIA: 29/09/2026
RADICADO: 05001333303620210018401
DEMANDANTE: FREDDY ALONSO MELO YARURO Y OTRA
DEMANDADO: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y OTRA

Síntesis del caso: Los demandantes participaron en la Convocatoria 429 de 2016 para cargos ofertados por la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia. Tras superar las pruebas y publicarse los resultados definitivos, la CNSC suspendió el proceso y posteriormente declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de la convocatoria respecto de dichos empleos, debido a la nulidad decretada por el Consejo de Estado sobre los actos que sustentaban su naturaleza como cargos de carrera administrativa. Los concursantes demandaron dicho acto alegando vulneración de sus derechos y solicitando la publicación de las listas de elegibles y su nombramiento.

Extracto: [...] . En efecto, la misma norma exige el cumplimiento de los requisitos y condiciones fijados por la Ley, de tal manera que el acceso al cargo supone la convergencia de dos exigencias: por un lado, la demostración de capacidad a través del concurso de méritos y, por otro, la acreditación de las condiciones legales requeridas para ejercer el empleo.

[...] La Corte Constitucional en sentencia T-121 del 8 de marzo de 2016 sostuvo que, salvo disposición en contrario en el fallo, la nulidad de un acto administrativo produce efectos ex tunc, es decir, se entiende retirado desde su expedición y las cosas se retrotraen al estado anterior, dado que el examen de legalidad se remonta a su origen. Sin embargo, ha precisado que esta retroactividad no desconoce las situaciones jurídicas consolidadas, entendidas como aquellas que ya han quedado en firme o han sido objeto de pronunciamiento judicial con cosa juzgada. En consecuencia, solo las situaciones no consolidadas, esto es, las que aún podían debatirse o impugnarse en sede administrativa o judicial al momento de la decisión, pueden verse afectadas por los efectos ex tunc de la nulidad.

[...] al desaparecer con efecto retroactivo el fundamento jurídico que sustentaba la clasificación de los cargos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia como empleos públicos de carrera, debe entenderse que esa condición nunca existió válidamente, y que, en realidad, dichos cargos siempre correspondieron a la naturaleza propia de un trabajador oficial, vinculados mediante contrato de trabajo y no mediante concurso de méritos

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

NOTA DE RELATORÍA: El Tribunal explicó que el derecho subjetivo al nombramiento solamente puede configurarse cuando se expide la lista de elegibles y el aspirante queda ubicado dentro del número de vacantes ofertadas. Antes de ese momento, incluso si el participante ha superado las pruebas y conoce su puntaje definitivo, su situación jurídica es la de una mera expectativa.

En este caso, la Convocatoria 429 de 2016 llegó hasta la divulgación de los resultados definitivos respecto de los cargos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, pero nunca avanzó a la etapa de conformación y publicación de las listas de elegibles. Por ese motivo, los demandantes no adquirieron un derecho consolidado susceptible de protección frente a los efectos retroactivos de la sentencia que anuló las normas departamentales.

La Sala precisó que, por regla general, la nulidad de un acto administrativo produce efectos ex tunc. Esto significa que el acto se entiende retirado del ordenamiento desde el momento de su expedición, como si nunca hubiera existido. No obstante, la retroactividad debe respetar los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas, entendidas como aquellas que ya se encuentran definidas y no pueden ser objeto de controversia administrativa o judicial.

En aplicación de este criterio, la nulidad de las disposiciones que sustentaban la clasificación de los cargos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia como empleos públicos de carrera hizo desaparecer retroactivamente el fundamento jurídico bajo el cual fueron incluidos en la convocatoria. Por la naturaleza industrial y comercial de la actividad desarrollada por la entidad, esos cargos correspondían al régimen de los trabajadores oficiales y no podían proveerse mediante un concurso de carrera administrativa administrado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

El Tribunal señaló que no era jurídicamente posible exigir que la Comisión Nacional del Servicio Civil continuara el proceso y expidiera listas de elegibles para cubrir cargos que habían perdido su naturaleza de empleos de carrera. Hacerlo habría implicado mantener una actuación administrativa desprovista de fundamento jurídico y contraria a lo resuelto por el Consejo de Estado.

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

La circunstancia de que la reorganización institucional de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia se completara formalmente al finalizar 2020 no modificaba esta conclusión. Según la Sala, la naturaleza laboral de sus servidores se derivaba de la actividad industrial y comercial desarrollada por la entidad y de los efectos retroactivos de la nulidad, no del momento en que el departamento culminara los trámites administrativos para transformarla formalmente en una empresa industrial y comercial del Estado.

El Tribunal también diferenció el acto que suspendió el concurso en 2019 del Acuerdo 0369 de 2020, demandado en este proceso. La suspensión fue ordenada mediante la Resolución CNSC-20192110084375 del 19 de junio de 2019, cuya legalidad se discute en otro proceso. El acto analizado en esta sentencia se limitó a declarar la pérdida de fuerza ejecutoria del acuerdo de convocatoria por la desaparición de sus fundamentos de hecho y de derecho frente a los empleos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.

Por ello, la legalidad del Acuerdo 0369 de 2020 no dependía de la validez de la resolución que suspendió el concurso. Su fundamento se encontraba en los efectos retroactivos de la sentencia del Consejo de Estado y en la imposibilidad de seguir tratando los cargos como empleos de carrera administrativa.

La Sala tampoco accedió a la solicitud de reubicación en otros cargos del Departamento de Antioquia. Explicó que esa pretensión presupone la titularidad de un derecho de carrera, derivado del nombramiento y la posesión, circunstancias que no se presentaron. Además, el eventual derecho surgido de una lista de elegibles se encuentra vinculado al empleo específicamente concursado y no constituye un derecho genérico a ocupar cualquier otro cargo de la entidad convocante.

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO- NO LABORAL Y TRIBUTARIO

M.P. DANIEL MONTERO BETANCUR

2 La UGPP no puede aplicar el término de fiscalización de cinco años a autoliquidaciones cuyo plazo de firmeza comenzó antes de la Ley 1607 de 2012

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - Aportes al Sistema de la Protección Social // **UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES** - Facultad de fiscalización // **AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES** - Término de firmeza // **FACULTAD DE FISCALIZACIÓN** - Competencia temporal // **APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO** - Términos iniciados bajo la legislación anterior // **LEY PROCESAL** - Aplicación inmediata y excepciones // **IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY TRIBUTARIA** - Aplicación del término de fiscalización // **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO -** Falta de competencia temporal // **DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO -** Modificación de autoliquidaciones en firme

SALA CUARTA DE DECISIÓN
SENTENCIA: 29/09/2026
RADICADO: 05001233300020180117700
DEMANDANTE: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANACOL DE COLOMBIA S.A. EN REORGANIZACIÓN
DEMANDADO: UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES- UGPP

Síntesis del caso:La controversia tuvo origen en el procedimiento de fiscalización adelantado por la UGPP respecto de los aportes efectuados por Banacol al Sistema de la Protección Social durante los periodos comprendidos entre septiembre de 2008 y agosto de 2012. En septiembre de 2012, la entidad requirió a la sociedad para que aportara documentación contable, nóminas, soportes de pago y demás información necesaria para verificar la liquidación y el pago de las respectivas contribuciones.

Después de solicitar aclaraciones, ampliar el requerimiento documental y practicar una visita a las instalaciones de la empresa, la UGPP expidió el Requerimiento para declarar o corregir y propuso ajustes por mora e inexactitud por un valor total de $5.683.735.800.

Pese a que la sociedad se opuso a esos ajustes, la UGPP expidió la Liquidación Oficial RDO 379, de 30 de abril de 2015, mediante la cual determinó a cargo de Banacol ajustes por $4.175.612.900, discriminados en $2.419.664.100 por mora y $1.755.948.800 por inexactitud, sin perjuicio de los correspondientes intereses moratorios.

Luego de que la demandante presentó el recurso de reconsideración, mediante la Resolución RDC 287, de 8 de junio de 2016, la UGPP aceptó parcialmente las objeciones de la sociedad, redujo los ajustes en $1.180.916.302 y fijó la obligación definitiva en $2.994.696.598. De ese valor, $1.301.968.860 correspondían a inexactitud y $1.692.727.738 a mora.

Banacol presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Sostuvo, principalmente, que las autoliquidaciones fiscalizadas habían adquirido firmeza antes de que se notificara el requerimiento para declarar o corregir. Según la demandante, para esos periodos resultaba aplicable el término de dos años establecido en el artículo 714 del Estatuto Tributario, por remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.
La empresa cuestionó que la Administración aplicara el término de cinco años introducido por el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012. Argumentó que esa disposición no podía extender un plazo que había comenzado a correr bajo la legislación anterior ni revivir facultades de fiscalización frente a autoliquidaciones que ya habían adquirido firmeza.

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

Extracto: [...] el Consejo de Estado ha precisado que, aunque el parágrafo 2 del artículo 178 de la ley 1607 de 2012 estableció un término especial de cinco años para la fiscalización de los aportes al Sistema de la Protección Social, dicho término no resulta aplicable a los plazos cuyo cómputo hubiera iniciado antes de la entrada en vigencia de esa ley, ocurrida el 26 de diciembre de 2012. En esos eventos, por mandato del artículo 40 de la ley 153 de 1887, los términos continúan sometidos a las normas vigentes al momento en que comenzaron a correr, esto es, al artículo 714 del Estatuto Tributario.

En ese sentido, la Corporación ha señalado que el artículo 714 del Estatuto Tributario regulaba, para esa época, la oportunidad con la que contaba la UGPP para ejercer válidamente su potestad de revisión, de manera que, vencido el término allí previsto sin que se notificara oportunamente el requerimiento correspondiente, la autoliquidación se tornaba inmodificable. Esta regla rigió desde la creación de la UGPP, mediante el artículo 156 de la ley 1151 de 2007, hasta la entrada en vigor de la ley 1607 de 2012, que introdujo por primera vez un término especial de cinco años para la fiscalización de los aportes al Sistema de la Protección Social.

[...]el último periodo objeto de fiscalización correspondió a agosto de 2012, cuyo plazo para efectuar la autoliquidación y el pago de los aportes venció el 10 de septiembre de 2012, fecha correspondiente al sexto día hábil de ese mes. Por tanto, el término de dos años previsto en el artículo 714 del Estatuto Tributario respecto de dicha autoliquidación venció el 10 de septiembre de 2014.

En consecuencia, si para esa fecha había adquirido firmeza la autoliquidación correspondiente al último periodo fiscalizado, con mayor razón habían adquirido firmeza las relativas a los periodos anteriores, cuyos respectivos términos comenzaron a correr con anterioridad. Así, para el 23 de octubre de 2014, fecha en que la UGPP notificó el requerimiento para declarar y corregir 781, había vencido el término con el que contaba la entidad para modificar la totalidad de las autoliquidaciones objeto de fiscalización.

NOTA DE RELATORÍA: El Tribunal Administrativo de Antioquia accedió a las pretensiones. Determinó que, antes de la entrada en vigor de la Ley 1607 de 2012, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 remitía, en lo pertinente, a las normas del procedimiento de liquidación oficial contenidas en el Libro V del Estatuto Tributario. En consecuencia, para establecer la oportunidad con la que contaba la UGPP para revisar las autoliquidaciones resultaba aplicable el término de firmeza de dos años previsto en el artículo 714 de dicho estatuto.

La Sala explicó que el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 introdujo un término especial de cinco años para que la UGPP iniciara las actuaciones de determinación y sanción relacionadas con las contribuciones parafiscales de la protección social. Sin embargo, esa norma comenzó a regir el 26 de diciembre de 2012 y no podía modificar los términos que ya se encontraban en curso

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

Para llegar a esa conclusión, acudió el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, según el cual las normas procesales tienen aplicación inmediata, pero los términos que ya hubieran comenzado a correr deben continuar regulándose por la legislación vigente al momento de su iniciación.

En el caso concreto, todos los periodos fiscalizados correspondían a aportes causados entre septiembre de 2008 y agosto de 2012. Por tanto, los respectivos términos de firmeza comenzaron a transcurrir antes del 26 de diciembre de 2012, fecha de entrada en vigor de la Ley 1607. Esos plazos debían continuar computándose con arreglo al término de dos años previsto en el artículo 714 del Estatuto Tributario.

El último periodo revisado correspondía a agosto de 2012. Debido al número de cotizantes y a los dos últimos dígitos del NIT de la empresa, el plazo para presentar la autoliquidación y efectuar el pago venció el 10 de septiembre de 2012. Por ello, el término de dos años para revisar esa autoliquidación terminó el 10 de septiembre de 2014.

Como el Requerimiento para declarar o corregir fue notificado el 23 de octubre de 2014, la autoliquidación del último periodo ya había adquirido firmeza. Con mayor razón estaban en firme las correspondientes a los periodos anteriores, cuyos términos habían comenzado y terminado antes. En consecuencia, la UGPP carecía de competencia temporal para modificarlas.

La prosperidad de este cargo fue suficiente para desvirtuar la legalidad de los actos demandados. Por esa razón, la Sala se abstuvo de estudiar los demás cuestionamientos relacionados con la valoración de los pagos y soportes, las diferencias por mora y la metodología utilizada para examinar el denominado “calendario bananero”

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO- NO LABORAL Y TRIBUTARIO

M.P. JULIANA NANCLARES MÁRQUEZ

3 La SIC conservó su facultad sancionatoria frente a UNE EPM porque el acto sancionatorio fue oportunamente notificado y la respuesta al usuario no resolvió de fondo su reclamación

FACULTAD SANCIONATORIA DE LA ADMINISTRACIÓN - Caducidad de la potestad sancionatoria // **NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO** - Eficacia del acto administrativo // **DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO** - Congruencia entre pliego de cargos y decisión sancionatoria // **FALSA MOTIVACIÓN** - Inexistencia // **SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES** - Atención de PQR // **SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO** - Consecuencias para el operador // **SANCIÓN ADMINISTRATIVA** - Graduación y proporcionalidad

SALA QUINTA DE DECISIÓN
SENTENCIA: 31/08/2026
RADICADO: 05001233300020220131000
DEMANDANTE: UNE- EPM TELECOMUNICACIONES
DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Síntesis del caso: Un usuario presentó reclamación ante la autoridad de protección al consumidor porque consideró que una empresa de telecomunicaciones no había dado respuesta efectiva a una PQR relacionada con modificaciones de un plan de servicios, cobros efectuados y solicitud de reajustes. La SIC inició investigación administrativa, concluyó que la respuesta emitida no cumplía los requisitos legales de una contestación de fondo, impuso multa y ordenó acceder a las pretensiones del usuario. La empresa demandó alegando irregularidades en la notificación, caducidad de la facultad sancionatoria, falsa motivación, variación de cargos y defectos en la tasación de la sanción.

Extracto: [...] Como lo indicó la juez de instancia, la indebida notificación del acto administrativo no afecta la existencia ni su validez, sino la eficacia, lo que conlleva a la imposibilidad de producir efectos jurídicos. Dicho de otro modo, un acto administrativo puede existir y reputarse válido, pero al tiempo ser ineficaz, dada la ausencia de publicidad y/o notificación a los particulares, y en el entendido de que la existencia y la validez no están condicionadas a su eficacia.

[...] esta judicatura encuentra que no se vulneró el derecho de defensa de UNE EPM TELECOMUNICACIONES. Tanto es que la entidad interpuso oportunamente el recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra del acto administrativo sancionatorio. La finalidad de la notificación es que el comunicado conozca de la actuación y pueda ejercer el derecho de contradicción, lo cual se insiste se garantizó en el procedimiento administrativo.

[...] la Sala estima que no se configuró el vicio de falsa motivación, porque, en efecto, la entidad cometió la infracción endilgada en el juicio disciplinario, debido a que el hecho de comunicar al usuario que se había programado la visita técnica es un trámite que se debía surtir para dar respuesta de fondo.

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

NOTA DE RELATORÍA: El Tribunal reiteró que la notificación no constituye un requisito de validez del acto administrativo sino de eficacia, razón por la cual una eventual irregularidad en ella no genera automáticamente la nulidad de la decisión. Además, verificó que existían elementos suficientes para concluir que la empresa tuvo conocimiento oportuno del acto sancionatorio y ejerció efectivamente su derecho de defensa al interponer los recursos administrativos correspondientes.

La Sala precisó igualmente que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado, la facultad sancionatoria se ejerce oportunamente cuando el acto principal que impone la sanción es expedido y notificado dentro del término legal, sin que sea necesario que dentro de ese mismo plazo se resuelvan los recursos interpuestos en sede administrativa. Por ello descartó la alegada caducidad de la potestad sancionadora.

Respecto a la presunta variación de cargos y vulneración del debido proceso, el Tribunal concluyó que existió plena congruencia entre la formulación de cargos y la decisión sancionatoria. Explicó que desde el acto de apertura se identificó con claridad la conducta investigada, consistente en la insuficiencia de la respuesta otorgada al usuario, así como las disposiciones normativas presuntamente vulneradas. En consecuencia, la empresa tuvo oportunidad de ejercer adecuadamente su defensa durante toda la actuación administrativa.

Frente al cargo de falsa motivación, la Sala encontró acreditado que la respuesta dada por la empresa no satisfizo los requisitos de una respuesta de fondo previstos en el artículo 49 de la Resolución CRC 3066 de 2011. Señaló que no bastaba con informar al usuario la imposibilidad de recuperar la grabación de una llamada o la programación de una visita técnica, sino que era necesario ofrecer una respuesta clara, completa y congruente frente a las pretensiones formuladas, especialmente respecto de la solicitud de reajuste en la facturación.

El Tribunal explicó que, aunque la empresa requería adelantar verificaciones técnicas para definir la procedencia del ajuste solicitado, podía informar dicha circunstancia al usuario y posteriormente comunicar una decisión final sobre el reconocimiento o no de los valores reclamados. Al no hacerlo, incumplió las exigencias del régimen de protección de usuarios de comunicaciones.

Finalmente, al examinar la cuantía de la multa, la Sala concluyó que la sanción se encontraba debidamente motivada y respetaba los criterios de proporcionalidad establecidos en los artículos 65 y 66 de la Ley 1341 de 2009. Destacó que la administración valoró la gravedad de la conducta y justificó la imposición de una multa equivalente a 41 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin evidenciarse arbitrariedad ni exceso en su tasación.

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO- NO LABORAL Y TRIBUTARIO

M.P. JUAN GUILLERMO CARDONA OSORIO

4 El Tribunal Administrativo de Antioquia negó la demanda presentada por Andrés Carlos Botero Phillipsbourne contra la Contraloría General de la República, al concluir que su actuación como director de Coldeportes contribuyó al detrimento de los recursos destinados a los escenarios deportivos de los Juegos Nacionales y Paranacionales de 2015

RESPONSABILIDAD FISCAL - Elementos para su configuración // **DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO** - Obras inconclusas, deficientes y pagadas sin ejecución // **GESTIÓN FISCAL** - Poder decisorio sobre el desembolso de recursos públicos // **CULPA GRAVE** - Omisión del deber de vigilancia y protección del patrimonio público // **PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL** - Finalidad resarcitoria

SALA TERCERA DE DECISIÓN
SENTENCIA: 007/09/2026
RADICADO: 05001333301220190016601
DEMANDANTE: ANDRÉS CARLOS BOTERO PHILLIPSBOURNE
DEMANDADO: NACIÓN - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Síntesis del caso: Andrés Carlos Botero Phillipsbourne solicitó la nulidad del Fallo con Responsabilidad Fiscal 0282 de 2022 y de las decisiones posteriores que confirmaron su responsabilidad dentro del proceso PRF-2017-00295. La actuación fiscal tuvo origen en los recursos destinados a la construcción, adecuación y remodelación de escenarios deportivos en Ibagué para los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales de 2015.

El demandante alegó que la Contraloría General de la República vulneró el debido proceso porque el superior funcional habría excedido sus competencias al resolver simultáneamente los recursos de apelación y el grado de consulta. También sostuvo que no estaban demostrados los elementos de la responsabilidad fiscal y que la ejecución directa de los recursos correspondía al Municipio de Ibagué, al IMDRI y a los contratistas.

Durante el procedimiento se estableció que las obras presentaban retrasos considerables, deficiencias constructivas, cantidades pagadas y no ejecutadas y estructuras que no cumplían las condiciones técnicas exigidas. La autoridad fiscal depuró la cuantía mediante el reconocimiento de obras ejecutadas, el descuento de pagos provenientes de garantías y la exclusión de sumas examinadas en otro proceso, hasta fijar un daño actualizado de $31.278.602.074,25.

La actuación también acreditó que, mientras los convenios continuaban vigentes, el director de Coldeportes conoció los retrasos y recibió una advertencia expresa de las supervisoras técnica y financiera. A pesar de ello, se efectuaron nuevos desembolsos para los escenarios de BMX, tejódromo y softbol, cuyos giros estaban condicionados al avance de las obras.

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

Extracto: [...] El proceso de responsabilidad fiscal constituye una facultad complementaria al ejercicio de las funciones de vigilancia y control fiscal, en tanto surge como una consecuencia eventual de estas cuando, como resultado de las actuaciones de fiscalización, se advierten hechos que permiten inferir la existencia de un daño al patrimonio público y concurren los presupuestos legales para atribuirlo a un gestor fiscal.

[...] la Corte Constitucional ha señalado que el proceso de responsabilidad fiscal constituye una actuación administrativa sometida plenamente a las garantías del artículo 29 de la Constitución, razón por la cual las autoridades encargadas de adelantarlo deben respetar las reglas de competencia, las formas propias del procedimiento, el derecho de defensa y contradicción, la adecuada valoración del material probatorio y la motivación de las decisiones que adopten.

[...] El grado de consulta constituye un mecanismo de revisión oficiosa previsto por el legislador para salvaguardar el interés público, el ordenamiento jurídico y los derechos y garantías fundamentales. En efecto, el artículo 18 de la Ley 610 de 2000 dispone que la consulta procede cuando se profiere auto de archivo, cuando el fallo es sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo con responsabilidad fiscal se dicta respecto de un investigado representado por apoderado de oficio. Asimismo, establece que el funcionario que profirió la decisión deberá remitir el expediente a su superior funcional o jerárquico dentro de los tres (3) días siguientes y que este deberá adoptar la correspondiente decisión dentro del término legal previsto.

[...] la circunstancia de que una misma providencia hubiera resuelto los recursos de apelación y, simultáneamente, el grado de consulta no constituye, por sí sola, una irregularidad procedimental ni comporta un exceso en el ejercicio de la competencia funcional. Por el contrario, dicha actuación encuentra respaldo en la propia estructura del proceso de responsabilidad fiscal, en la medida en que ambos mecanismos pueden concurrir respecto de un mismo fallo cuando, además de existir recursos de apelación, se configuran los presupuestos legales que hacen obligatoria la consulta.

[...]La configuración de la responsabilidad fiscal no se circunscribe exclusivamente a quienes tienen a su cargo de manera directa el manejo o administración de bienes o recursos públicos. También puede comprender a aquellos servidores públicos o particulares que, encontrándose vinculados al ejercicio de la gestión fiscal, mediante una acción u omisión dolosa o gravemente culposa incidan de manera determinante o contribuyan a la producción del detrimento patrimonial. En consecuencia, lo relevante para efectos de la imputación no es únicamente la administración material o directa de los recursos, sino la existencia de una intervención jurídicamente relevante en la producción del daño al patrimonio público.

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

NOTA DE RELATORÍA: El Tribunal reiteró que la notificación no constituye un requisito de validez del acto administrativo sino de eficacia, razón por la cual una eventual irregularidad en ella no genera automáticamente la nulidad de la decisión. Además, verificó que existían elementos suficientes para concluir que la empresa tuvo conocimiento oportuno del acto sancionatorio y ejerció efectivamente su derecho de defensa al interponer los recursos administrativos correspondientes.

La Sala precisó igualmente que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado, la facultad sancionatoria se ejerce oportunamente cuando el acto principal que impone la sanción es expedido y notificado dentro del término legal, sin que sea necesario que dentro de ese mismo plazo se resuelvan los recursos interpuestos en sede administrativa. Por ello descartó la alegada caducidad de la potestad sancionadora.

Respecto a la presunta variación de cargos y vulneración del debido proceso, el Tribunal concluyó que existió plena congruencia entre la formulación de cargos y la decisión sancionatoria. Explicó que desde el acto de apertura se identificó con claridad la conducta investigada, consistente en la insuficiencia de la respuesta otorgada al usuario, así como las disposiciones normativas presuntamente vulneradas. En consecuencia, la empresa tuvo oportunidad de ejercer adecuadamente su defensa durante toda la actuación administrativa.

Frente al cargo de falsa motivación, la Sala encontró acreditado que la respuesta dada por la empresa no satisfizo los requisitos de una respuesta de fondo previstos en el artículo 49 de la Resolución CRC 3066 de 2011. Señaló que no bastaba con informar al usuario la imposibilidad de recuperar la grabación de una llamada o la programación de una visita técnica, sino que era necesario ofrecer una respuesta clara, completa y congruente frente a las pretensiones formuladas, especialmente respecto de la solicitud de reajuste en la facturación.

El Tribunal explicó que, aunque la empresa requería adelantar verificaciones técnicas para definir la procedencia del ajuste solicitado, podía informar dicha circunstancia al usuario y posteriormente comunicar una decisión final sobre el reconocimiento o no de los valores reclamados. Al no hacerlo, incumplió las exigencias del régimen de protección de usuarios de comunicaciones.

Finalmente, al examinar la cuantía de la multa, la Sala concluyó que la sanción se encontraba debidamente motivada y respetaba los criterios de proporcionalidad establecidos en los artículos 65 y 66 de la Ley 1341 de 2009. Destacó que la administración valoró la gravedad de la conducta y justificó la imposición de una multa equivalente a 41 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin evidenciarse arbitrariedad ni exceso en su tasación.

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO- NO LABORAL Y TRIBUTARIO

M.P. JAIRO MANOLO GRANDA TRIANA

5 Prescripción de la acción de cobro por obligación urbanística se configura cuando la administración deja transcurrir más de cinco años sin notificar el acto que declara el incumplimiento de la facilidad de pago

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO - OBLIGACIÓN URBANÍSTICA // **FACILIDAD DE PAGO - I**NTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN // **MANDAMIENTO DE PAGO - I**MPOSIBILIDAD DE REVIVIR UNA ACCIÓN PRESCRITA // **CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL** - PRETENSIÓN AUTÓNOMA DE NULIDAD // **PRINCIPIO DE CONGRUENCIA** - OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO EN PRIMERA INSTANCIA

SALA CUARTA DE DECISIÓN
SENTENCIA: 14/09/2026
RADICADO: 05001333303020190051501
DEMANDANTE: JUAN GABRIEL VÁSQUEZ GAVIRIA
DEMANDADO: DISTRITO DE MEDELLÍN

Síntesis del caso: El obligado suscribió en agosto de 2010 una facilidad para pagar una obligación urbanística de $14.310.000 en doce cuotas mensuales, pero únicamente canceló las dos primeras. La última cuota vencía en julio de 2011. La Administración expidió en octubre de 2013 el acto que declaró incumplido y dejó sin vigencia el acuerdo, pero solo lo notificó por aviso en noviembre de 2017. Posteriormente libró mandamiento de pago en septiembre de 2018 y negó, en junio de 2019, la solicitud de prescripción formulada por el deudor.

Extracto: [...] el señor JGVG suscribió con el Municipio de Medellín, el 20 de agosto de 2010, el Compromiso de Pago No. 9250000000364, correspondiente a una obligación urbanística por valor de $14.310.000, cuyo pago se difirió en doce (12) cuotas mensuales.

En dicho documento se estipuló expresamente que el incumplimiento de alguna de las cuotas sería causal para declarar sin vigencia el plazo concedido y, además, que la suscripción del compromiso interrumpía el término de prescripción de la acción de cobro (Fls. 4-5 Archivo 05 C1 Cuaderno Principal).
También se encuentra probado que el demandante únicamente efectuó el pago de las dos primeras cuotas, correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2010, quedando insoluto el saldo restante de la obligación.

Por consiguiente, no existe discusión acerca de que el otorgamiento de la facilidad de pago produjo la interrupción del término de prescripción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 818 del Estatuto Tributario.

[...] si bien la jurisprudencia invocada por el apelante sostuvo que, tratándose del incumplimiento de una facilidad de pago, el término prescriptivo se reiniciaba con la notificación del acto que la dejaba sin vigencia, la evolución jurisprudencial de la Sección Cuarta permite precisar que esa regla no habilita a la Administración para mantener indefinidamente vigente una facilidad incumplida y diferir, a su arbitrio, el momento desde el cual vuelve a correr la prescripción.

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

[...] no resulta jurídicamente admisible contabilizar los cinco (5) años únicamente desde la notificación del acto que declara incumplida la facilidad, sin verificar previamente si dicho acto fue notificado dentro del término con que contaba la Administración desde la consolidación del incumplimiento. Para la Sala, una interpretación en ese sentido permitiría que la autoridad definiera unilateralmente el inicio del término prescriptivo mediante la simple postergación de la expedición o notificación de ese acto, contrariando la finalidad de los artículos 817 y 818 del Estatuto Tributario.

NOTA DE RELATORÍA: El Tribunal Explicó que, de acuerdo con los artículos 817, 818 y 814-3 del Estatuto Tributario y la evolución jurisprudencial de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, cuando la administración decide no declarar el incumplimiento desde el primer impago, puede entender consolidado dicho incumplimiento al vencimiento de la última cuota pactada. Desde ese momento comienza nuevamente a correr el término de cinco años para ejercer válidamente la acción de cobro.

La Corporación destacó que no basta con expedir dentro de ese lapso la resolución que deja sin vigencia la facilidad de pago. Resulta indispensable que dicho acto sea notificado al obligado dentro del término prescriptivo, pues solo desde ese momento le es oponible. Permitir que la administración definiera libremente cuándo notificar el acto equivaldría a dejar en sus manos el inicio del cómputo de la prescripción y vaciaría de contenido la finalidad de esta institución jurídica.

Aplicando esa regla al caso concreto, la Sala observó que las doce cuotas acordadas vencían en julio de 2011, por lo que desde entonces comenzó nuevamente a correr el término de cinco años. Aunque la Resolución No. 099 fue expedida en octubre de 2013, solo fue notificada en noviembre de 2017, cuando ya había transcurrido el plazo máximo para hacerlo. En consecuencia, para la fecha de dicha notificación la acción de cobro ya se encontraba prescrita.

Asimismo, concluyó que el mandamiento de pago librado en septiembre de 2018 no podía interrumpir ni revivir una acción ya extinguida por prescripción, razón por la cual la Resolución STH-32493-2019, que negó la solicitud de prescripción formulada por el contribuyente, resultaba contraria al ordenamiento jurídico.

Finalmente, la Sala acogió parcialmente uno de los argumentos de la apelación y declaró probada la excepción de caducidad respecto de la pretensión autónoma de nulidad formulada contra la Resolución No. 099 de 2013, al considerar que la demanda fue presentada varios años después de su notificación y por fuera del término de cuatro meses previsto en el artículo 164 del CPACA. No obstante, aclaró que tal circunstancia no impedía examinar dicho acto como antecedente necesario para determinar la legalidad de la decisión que negó la prescripción de la acción de cobro.

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO- NO LABORAL Y TRIBUTARIO

M.P. JORGE LEÓN ARANGO FRANCO

6 Actos precontractuales deben demandarse mediante la acción contractual cuando el contrato estatal ya fue celebrado

ACTOS PRECONTRACTUALES - MEDIO DE CONTROL PROCEDENTE // CONTRATO ESTATAL - CELEBRACIÓN E INSEPARABILIDAD DE LOS ACTOS PREVIOS **// CONTROVERSIAS CONTRACTUALES -** NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO **// INEPTA DEMANDA - I**NDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN **// ACTO DE TRÁMITE** - EVALUACIÓN DE OFERTAS **// PLIEGO DE CONDICIONES -** ACTO PRECONTRACTUAL ENJUICIABLE **// ACTO DE ADJUDICACIÓN** - CONTROL JUDICIAL **//**

SALA PRIMERA DE DECISIÓN
SENTENCIA: 23/09/2026
RADICADO: 05001233100020050742102
DEMANDANTE: DISTRIBUIDORA DORIS S.A.
DEMANDADO: INDER MEDELLÍN

Síntesis del caso: Una sociedad participó en una licitación pública para el suministro de elementos deportivos. Su propuesta fue excluida por no aportar la certificación ISO 9001 exigida en el pliego de condiciones y el contrato fue adjudicado y celebrado con otro oferente. La participante solicitó, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la nulidad parcial del pliego, de la evaluación técnica y del acto de adjudicación, junto con el reconocimiento de los beneficios económicos que habría obtenido de ejecutar el contrato. La demanda se presentó después de haberse perfeccionado el negocio jurídico adjudicado

Extracto: [...] En vigencia del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto 01 de 1984, el control judicial de los contratos estatales y los actos previos a este se reguló en el artículo 87 de tal estatuto

[...] si después de adjudicada la licitación, se celebró el contrato, el cuestionamiento de la legalidad de los actos previos a ello, sólo es factible a través de la acción de controversias contractuales y como fundamento de la nulidad absoluta del contrato, independiente de que la suscripción sea después de los 30 días hábiles siguientes o al día siguiente de
la adjudicación.

Aclarado lo anterior, es igualmente necesario precisar cuales son los actos administrativos precontractuales que resultan enjuiciables ante la jurisdicción para lo cual habrá de tenerse en cuenta que en reiterada jurisprudencia, el Consejo de Estado ha explicado que tratándose el proceso contractual de unaactuación administrativa, serán enjuiciables aquellos actos que dentro de la misma tengan la condición de actos definitivos, esto es aquellos que deciden de fondo la actuación y solo de manera excepcional, procede contra los actos preparatorios o de trámite en caso de que aquellos hagan imposible continuar la actuación

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

NOTA DE RELATORÍA: El Tribunal señaló que la acción procedente para controlar los actos precontractuales depende de si el contrato estatal ya fue celebrado al momento de presentarse la demanda.

Mientras el contrato no haya sido celebrado, los actos precontractuales definitivos pueden cuestionarse mediante las acciones de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, según corresponda, dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. No obstante, una vez celebrado el contrato, los actos anteriores pierden su separabilidad para efectos del control judicial y su eventual ilegalidad únicamente puede invocarse mediante la acción contractual, como fundamento de la nulidad absoluta del contrato.

En el caso concreto, el contrato de compraventa 900 de 2005 fue celebrado el 22 de julio de 2005, mientras que la demanda fue presentada el 18 de agosto siguiente. Por tanto, cuando Distribuidora Doris S.A. acudió a la jurisdicción, los actos precontractuales ya eran inseparables del contrato. La sociedad debía ejercer la acción contractual e incluir una pretensión dirigida a obtener la nulidad absoluta del negocio jurídico.

La Sala precisó que la escogencia de la acción no depende de la voluntad del demandante, sino de las pretensiones formuladas, la naturaleza de la controversia y las condiciones expresamente previstas por el legislador. La exigencia de demandar el contrato no constituye una mera formalidad, sino un presupuesto procesal indispensable para emitir una decisión de fondo sobre la legalidad de los actos precontractuales.

Asimismo, la Sala consideró que la sociedad demandante no podía justificar la elección de la acción en el desconocimiento de la fecha de celebración del contrato. Los pliegos establecían el procedimiento y los términos para su firma, de manera que los proponentes tenían la carga mínima de mantenerse debida y oportunamente informados sobre la fecha prevista para la celebración del negocio jurídico.

En cuanto a la evaluación de las ofertas, el Tribunal indicó que se trataba de un acto de trámite, pues constituía un insumo para adoptar la decisión definitiva de adjudicación. Por ello, no podía ser objeto de una pretensión autónoma de nulidad. Sí podían ser enjuiciados el pliego de condiciones, como reglamento del proceso de selección, y la resolución de adjudicación, como acto definitivo, pero después de celebrado el contrato su control debía plantearse por medio de la acción contractual

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO- NO LABORAL Y TRIBUTARIO

M.P. RAFAEL DARÍO RESTREPO QUIJANO

7 El Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la decisión que negó la suspensión provisional solicitada por Maersk Colombia S.A.S. contra los actos que la designaron autorretenedora del impuesto de industria y comercio en el Distritode Turbo

MEDIDAS CAUTELARES - SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS // I**MPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO** - AUTORRETENCIÓN DEL ICA // **SUJETO PASIVO DEL TRIBUTO** - NECESIDAD DE ACREDITACIÓN DE LA A**CTIVIDAD GRAVADA // ACTO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO - PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD // COMPETENCIA TERRITORIAL TRIBUTARIA** - ALCANCE RESPECTO DE AGUAS INTERIORES Y MAR TERRITORIAL

SALA SEXTA DE DECISIÓN
AUTO INTERLOCUTORIO: 14/09/2026
RADICADO: 05837333300320230042901
DEMANDANTE: MAERSK COLOMBIA S.A.S
DEMANDADO: DISTRITO DE TURBO

Síntesis del caso: Una sociedad dedicada a actividades de agenciamiento marítimo demandó los actos administrativos mediante los cuales fue designada como autorretenedora del impuesto de industria y comercio respecto del servicio de transporte marítimo de carga en jurisdicción de un distrito costero. Solicitó la suspensión provisional de dichos actos alegando, entre otros aspectos, que no realiza la actividad gravada, que la autorretención recaía sobre ingresos de terceros, que existía falta de competencia territorial de la entidad demandada y que la notificación electrónica fue irregular. El juzgado de primera instancia negó la medida cautelar y la parte actora apeló esa decisión.

Extracto: [...] la Sala comparte la conclusión del a quo en cuanto estimó que determinar si MAERSK COLOMBIA S.A.S. ostenta o no la condición de sujeto pasivo del ICA y, como consecuencia de ello, si podía ser designada agente autorretenedora, requiere un análisis que supera el que razonablemente puede adelantarse al decidir la cautela. En efecto, la recurrente sostiene que su actividad se limita al agenciamiento marítimo y a labores administrativas de representación y que, por ende, no desarrolla el transporte marítimo que constituye la actividad gravada.

Sin embargo, establecer esa circunstancia para el caso particular de Maersk exige determinar cuáles son las actividades que materialmente desarrolla en la jurisdicción del Distrito de Turbo - Antioquia, la naturaleza de las operaciones efectuadas allí, su relación contractual y operacional con los armadores y transportadores, los ingresos derivados de tales actividades y, en general, la forma concreta en que participa en las operaciones respecto de las cuales el Distrito pretende aplicar el ICA.

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

NOTA DE RELATORÍA: La Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó el auto que negó la suspensión provisional solicitada por Maersk Colombia S.A.S.

La Corporación comenzó por precisar que el juez sí puede realizar, al decidir una medida cautelar, una valoración inicial de los argumentos de ilegalidad, confrontar el acto cuestionado con las normas superiores invocadas y examinar las pruebas aportadas. Esa aproximación no constituye prejuzgamiento, de conformidad con el artículo 229 del CPACA.

Sin embargo, esta facultad no significa que en la etapa cautelar deban resolverse definitivamente cuestiones que dependen de hechos controvertidos, del desarrollo de la actividad probatoria o de la valoración integral de los medios de convicción. El análisis cautelar puede ser sustancial, pero no debe sustituir ni anticipar el estudio propio de la sentencia.

Para establecer si Maersk es sujeto pasivo del ICA y si podía ser designada autorretenedora, era necesario determinar las actividades que materialmente desarrolla en Turbo, la naturaleza de las operaciones efectuadas allí, su relación contractual y operacional con los armadores y transportadores, los ingresos que obtiene y la forma concreta en que participa en las operaciones sometidas al impuesto.

El Tribunal reconoció que otra Sala de la Corporación había suspendido la misma Resolución 183 de 2022 en un proceso promovido por CARSEA S.A.S. No obstante, encontró una diferencia fáctica relevante: en aquel asunto no estaba acreditado que la empresa tuviera domicilio, sucursal o establecimiento de comercio en Turbo, mientras que Maersk sí tenía una sucursal registrada en el Distrito.

Así mismo, consideró que el cargo relacionado con la supuesta falta de competencia del Distrito de Turbo para determinar los límites de sus aguas interiores también requería un estudio más amplio.

En cuanto a la jurisdicción tributaria sobre el mar territorial, la Sala advirtió que existía jurisprudencia según la cual las entidades territoriales costeras pueden ejercer las competencias reconocidas por la Constitución y la ley sobre las aguas interiores y la porción del mar territorial correspondiente a su ubicación geográfica. La existencia de ese marco interpretativo impedía advertir una contradicción inequívoca que justificara la suspensión inmediata de los actos.

Para la Corporación, la suspensión provisional puede sustentarse en una valoración inicial de los argumentos de ilegalidad, las normas superiores y las pruebas aportadas, sin que ello constituya prejuzgamiento. Sin embargo, la medida cautelar no procede cuando la conclusión solicitada exige definir hechos controvertidos, agotar el debate probatorio o valorar integralmente relaciones contractuales, operaciones económicas, ingresos, registros contables o circunstancias territoriales que deben analizarse al dictar sentencia.

DESCARGUE LA PROVIDENCIA AQUÍ:

BOLETÍN JURISPRUDENCIAL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

OCTUBRE DE 2026: SÉPTIMA EDICIÓN

DIRECCIÓN:

Dr. JOHN JAIRO ALZATE LÓPEZ
Presidente del Tribunal Administrativo de Antioquia

RELATORÍA:

SANDRA PÉREZ HENAO
Relatora del Tribunal Administrativo de Antioquia

La Relatoría del Tribunal Administrativo de Antioquia como órgano de consulta de jurisprudencia de la Corporación brinda información y suministra las providencias una vez han quedado notificadas. Precisando que el boletín de jurisprudencia se publica con fines informativos, por lo cual el usuario debe verificar la información en los textos de las providencias originales.